

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE COMPOSSE RURAL *PRO INDIVISO*

[Qualificação completa dos outorgados pessoas físicas], neste ato doravante denominados **COMPOSSUIDORES RURAIS** ou simplesmente **COMPOSSUIDORES**.

PREÂMBULO

I) **CONSIDERANDO** que os **COMPOSSUIDORES RURAIS** têm interesse em se associarem para exploração de atividade **agropecuária**, vez que possuem, no conjunto, conhecimento técnico especializado, capital, máquinas e equipamentos, e ainda, são legítimos possuidores dos imóveis rurais descritos nas alíneas “a” à “bb”, do **ANEXO ÚNICO** deste instrumento.

II) **CONSIDERANDO** que os **COMPOSSUIDORES** desejam associar-se através de *composse pro indiviso* para utilização de imóvel rural, alicerçados nos artigos 1.196, 1.197, 1.199, 1.204, 1.314, 1.323 e 1.326 da Lei 10.406/2002 (que tratam da *composse* e dos condomínios voluntários, racional analogicamente adotado ao presente contrato), bem como as demais normas aplicáveis subsidiariamente ao presente acordo previstas na legislação brasileira;

III) **CONSIDERANDO** que o artigo 14 da Lei 4.504/1.964, também conhecida como Estatuto da Terra, determina que o poder público facilite e prestigie a criação e a expansão de associações de pessoas físicas e jurídicas que tenham por finalidade o racional desenvolvimento agrícola, pecuário, extrativo ou agroindustrial;

IV) **CONSIDERANDO** que os **COMPOSSUIDORES RURAIS** buscam oportunidades para investimentos e exploração conjunta de negócios agrícolas, e para tanto, resolvem se organizar estabelecendo uma *composse rural pro indiviso*, elegendo a tributação na pessoa física, na forma prevista no **artigo 13 do Decreto 9.580/2.018**;

V) **CONSIDERANDO** que a posse dos imóveis rurais descritos no Anexo único deste instrumento advém do seguinte instrumento:

- a) Itens “a” ao “z” advém do **INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA [AGRÍCOLA]**, firmado em [...] de [...] de 2.0[...], no qual figuram como Parceiros Outorgados os **COMPOSSUIDORES RURAIS** e como Parceira Outorgante a empresa **[Qualificação completa da empresa, que deverá conter o NIRE e o capital social na data da assinatura, bem como dos administradores]**.
- b) AA ao BB Arrendamento..

As partes acima identificadas resolvem, em comum acordo, entabular o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE COMPOSSE RURAL PRO INDIVISO**, para estabelecer compromissos com relação à administração dos negócios rurais originários do exercício comum da posse de imóvel rural (bens e *know-how*), o que fazem nos termos da legislação brasileira, especialmente as acima citadas e das cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

CAPÍTULO I – DO OBJETO

Cláusula Primeira

Fica constituída uma **COMPOSSE RURAL** em que são **COMPOSSUIDORES RURAIS** as partes qualificadas no preâmbulo, com o objetivo de explorarem, sob o regime disposto neste instrumento, incluindo, mas não se limitando, ao cultivo de soja, milho, sorgo, milheto, feijão, café, trigo, grão-de-bico, braquiária e crotalária, ou outra cultura legalmente permitida que pretenderem explorar, bem como, cria, recria e engorda de bovinos, suínos, ovinos e aves; ou outros animais de qualquer espécie, da maneira que lhe convier, nas áreas rurais descritos no anexo único deste instrumento.

Cláusula Segunda

Os **COMPOSSUIDORES RURAIS** se obrigam na **COMPOSSE RURAL** objeto deste instrumento e gozarão dos frutos dela na proporção de suas partes, quais sejam: [% dos frutos em número e por extenso] para [nome do compossuidor por extenso] e [% dos frutos em número e por extenso] para [nome do compossuidor por extenso].

Parágrafo Primeiro: A **COMPOSSE** girará, quando assim exigida em lei e/ou por força de eventuais solicitações de terceiros, sob o nome de e **OUTROS**.

Parágrafo Segundo: Caberá a cada **COMPOSSUIDOR** tão somente a participação estipulada no *caput* desta cláusula, restando ainda acordado que caso haja a dissolução da comosse, por qualquer motivo, as partes ou terceiros interessados acordarão como se dará a liquidação dos haveres, sendo que na ausência de comum acordo, a liquidação dos haveres do compossuidor retirante, seu cônjuge ou companheiro(a), herdeiro(a), sucessor(a) e/ou terceiro, observará o disposto nas alíneas abaixo:

- a) Não sendo possível ou inexistindo interesse do compossuidor, de herdeiros, sucessores, do cônjuge meeiro ou companheiro(a) e/ou não sendo aprovado o ingresso de qualquer um destes por qualquer um dos compossuidores remanescentes, o valor dos haveres de qualquer um daqueles será apurado e liquidado com base no valor do patrimônio líquido da comosse apurado em balanço especificadamente para este fim, levantado, no máximo, 60 (sessenta) dias antes do evento, de acordo com as normas técnicas contábeis vigentes à época;
- b) O pagamento dos haveres das pessoas relacionadas no *caput* e na alínea “a” deste parágrafo será realizado em moeda corrente nacional, através de depósito em conta bancária do beneficiário, em 60 (sessenta) parcelas iguais e mensais, atualizadas monetariamente pela variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou outro índice que vier a substituí-lo, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias após o evento que deu origem a liquidação (pedido de retirada, exclusão, ciência da sociedade quanto a qualidade de herdeiro, sucessor e/ou cônjuge meeiro ou outro fato ou ato jurídico);

- c) Os compossuidores estabelecem que todas as avaliações dos haveres que eventualmente forem necessárias para cumprir o que estiver disposto no presente instrumento de comosse, inclusive para o que trata esta cláusula, serão realizadas por empresa especializada, cuja nomeação competirá aos compossuidores que possuírem a maioria da participação na comosse, observados os percentuais descritos no *caput* desta Cláusula Segunda;
- d) Em todos os demais casos em que ocorrer a resolução da comosse face a um ou mais compossuidor(es), ainda que não esteja expressamente previsto neste instrumento, os valores devidos a este(s) compossuidor(es) será determinado através da metodologia descrita nas alíneas anteriores, incluindo forma de avaliação, prazo e forma de pagamento.

Cláusula Terceira

Os **COMPOSSUIDORES RURAIS** se obrigam aos termos aqui avençados, por si, herdeiros e sucessores, concorrendo para as despesas e suportando os ônus na proporção da parte ideal que possuem, quando feitas no uso regular da administração da comosse.

Cláusula Quarta

Os **COMPOSSUIDORES RURAIS** determinam que seja deixada indivisa a coisa comum, em especial os imóveis, bens, benfeitorias, máquinas, equipamentos, implementos etc. que eventualmente adquiram e/ou edifiquem em nome da comosse e/ou por força do presente instrumento pelo prazo de **03 (três) anos**, podendo ainda ser prorrogado por igual interstício se não houver, por escrito, 03 (três) meses antes do vencimento, o requerimento de divisão da coisa comum por qualquer um dos **COMPOSSUIDORES RURAIS**; renovando-se o prazo de 03 (três) anos sucessivamente, até que formalmente um das partes notifique a outra desejando a divisão da coisa comum e a extinção da presente comosse.

Parágrafo Único: Os imóveis rurais que fazem parte integrante do objeto desta **COMPOSSE RURAL** que eventualmente deixarem de ser objeto de posse dos seus respectivos **COMPOSSUIDORES** em virtude de encerramento de contratos de parcerias de áreas rurais, deixarão espontaneamente de fazer parte do presente contrato, mantendo-se o presente contrato vigente e inalterado com relação as demais áreas subsistentes, até o fim do prazo previsto no *caput* desta cláusula, **não sendo motivo para rescisão da presente COMPOSSE RURAL ou elaboração de aditivos contratuais.**

Cláusula Quinta

Fica vedado aos **COMPOSSUIDORES RURAIS** modificar a destinação da presente comosse *pro indiviso*, bem como transferir, dar posse, uso ou gozo, de quaisquer dos bens ou direitos comuns a terceiros, exceto se **COMPOSSUIDORES RURAIS** que representem **a maioria** dos percentuais descritos na Cláusula Segunda anuírem.

CAPÍTULO II – DO RESULTADO DA COMPOSSE RURAL

Cláusula Sexta

A apuração dos resultados da **COMPOSSE** obtidos pelos **COMPOSSUIDORES** relacionados à fruição econômica da atividade objeto deste contrato será realizada por ano/safra, cujo resultado positivo e

líquido será distribuído, sempre no dia 31 de outubro de cada ano, proporcional a participação de cada compossuidor descrita na Cláusula Segunda, salvo deliberação em contrário na qual todos concordem.

Parágrafo Primeiro: Os resultados serão auferidos levando-se em consideração todas as receitas e despesas (custos), obtidos pela atividade realizada em comum, apurados mediante **livro caixa sob o regime de caixa**, nos termos das normativas estabelecidas pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade).

Parágrafo Segundo: Havendo prejuízo, estes serão suportados proporcionalmente por cada um dos **COMPOSSUIDORES**, observada a proporção descrita no *caput* da Cláusula Segunda e o disposto na Cláusula Sétima.

Cláusula Sétima

As responsabilidades decorrentes da contratação de trabalhadores rurais ou diaristas utilizados nas propriedades rurais incluídas neste pacto, assim como quaisquer outras obrigações trabalhistas ou sociais, os passivos tributários, fiscais, ambientais, cíveis, bancários, contratuais, negociais e outros de qualquer espécie serão suportados pela **COMPOSSE**, nos moldes da lei e deste contrato.

Parágrafo Único: Além dos custos elencados no *caput*, todos os demais oriundos da manutenção das benfeitorias e bens próprios e/ou cedidos sob o regime de parceria ou outra forma de cessão, apurados em decorrência da exploração das atividades objeto deste contrato realizada pelos **COMPOSSUIDORES**, bem como os custos operacionais, despesas administrativas, financeiras e comerciais, máquinas e equipamentos adquiridos e benfeitorias edificadas farão parte da composição do resultado (ou do cálculo para apuração de haveres) da presente **COMPOSSE RURAL**, desde que devidamente contabilizada na forma como dispõe o parágrafo primeiro da Cláusula Sexta.

Cláusula Oitava

A **COMPOSSE** deverá abrir inscrição estadual para a exploração de suas atividades, observado, se necessário ou possível, o nome designado para a **COMPOSSE** previsto no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda.

Cláusula Nona

Caberá aos **COMPOSSUIDORES** financiarem, com recursos próprios ou de terceiros (empréstimos, financiamentos bancários, de fornecedores, etc.), as necessidades de capital de giro, insumos, sementes, adubos, fertilizantes, mão-de-obra para lavoura, mão-de-obra para manutenção e conserto dos equipamentos, combustíveis, peças, pequenos investimentos em infraestrutura, enfim, tudo o que for necessário para a exploração do objeto deste contrato de **COMPOSSE**, registrando os referidos débitos para que, conforme as receitas sejam auferidas, sejam quitados.

Parágrafo Primeiro: Fica possibilitada, ainda, a contratação de financiamentos rurais pelos **COMPOSSUIDORES**, observados os limites descritos na Cláusula Décima Primeira, desde que o financiamento se destine à exploração econômica da compossa, podendo ceder frutos da atividade comum como garantia, mediante a emissão de Cédula de Produto Rural ou outro instrumento jurídico com o mesmo fim.

Parágrafo Segundo: O custo dos financiamentos a serem obtidos de terceiros (despesas financeiras), a que se refere o parágrafo anterior utilizado tão-somente no custeio das atividades atinentes à presente comosse, será parte integrante na apuração do resultado de cada safra, assim como todas as receitas auferidas, tais como: venda de produtos, incentivos fiscais, incentivos governamentais (prêmios e outros), descontos financeiros (por antecipação de pagamentos, e outros), devoluções de compras, resultado positivo de variação monetária e ou cambial e prestações de serviços.

Cláusula Décima

Os lucros obtidos pela atividade rural resultante da comosse estatuída neste instrumento serão repassados aos **COMPOSSUIDORES RURAIS** na forma estabelecida na Cláusula Segunda.

CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Décima Primeira

A **COMPOSSE** será administrada **isoladamente** por seus **COMPOSSUIDORES**, que representarão a comosse ativa e passivamente, em juízo ou fora dela, perante qualquer repartição pública e/ou empresa privada, inclusive, mas não se limitando apenas a estes, face a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A, instituições financeiras de qualquer natureza, Previdência Social, Receita Federal do Brasil, Procuradoria da Fazenda Nacional, MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretarias de Meio Ambiente Estaduais ou Municipais, IBAMA, INCRA, Secretarias de Fazenda Estaduais, sindicatos rurais, CONAB, dentre outras, observando sempre os eventuais limites e condições impostas pelo presente instrumento, podendo para tanto:

- a) Celebrar instrumentos e negócios jurídicos, dentre os quais operações financeiras, empréstimos, financiamentos, contratos de compra e venda, instrumentos de constituição de garantias, dar em garantia bens da **COMPOSSE** ou por ela produzidos ou cultivados, emitir cédulas de produto rural, dentre outras;
- b) Comprar, adquirir, emprestar e permutar bens móveis de toda e qualquer natureza, incluindo fertilizantes, defensivos, sementes, mudas, insumos, peças, implementos, equipamentos, máquinas, suplementos e etc.;
- c) Assinar, comprometer e endossar quaisquer títulos, cédulas de crédito, notas promissórias, letras de câmbio e certificados de custódia;
- d) Abrir, encerrar, movimentar contas bancárias, assinar cheques, recibos e depósitos bancários;
- e) Firmar correspondência, guias para recolhimento de impostos e contribuições, requerimentos e petições dirigidas a Repartições e Autarquias Públicas Federais, Estaduais e Municipais, bancos e instituições, em expedientes para recolhimento de impostos, taxas e contribuições sociais ou procedimentos administrativos de qualquer natureza;
- f) Admitir e demitir funcionários, vendedores, representantes e agentes comerciais;
- g) Receber citação ou intimação referente a processos, procedimentos e autuações, administrativos ou judiciais;
- h) Fornecer fianças, avais e outras garantias, inclusive entre si, exceto para terceiros;
- i) Outorgar procurações (inclusive *ad judicium*) para defesa de interesses da **COMPOSSE**.

Parágrafo Primeiro: Os seguintes atos só poderão ser realizados em conjunto por **COMPOSSUIDORES** que representem **a maioria dos percentuais** descritos na Cláusula Segunda, sob pena de nulidade e serem inoponíveis à **COMPOSSE**:

- a) Locar, arrendar e/ou formar parcerias rurais a qualquer título em nome da **COMPOSSE**;
- b) Emitir garantias de qualquer natureza a favor de terceiros (não **COMPOSSUIDORES**), incluindo aval, fiança, endossos etc.

Parágrafo Segundo: Havendo incapacidade civil superveniente de qualquer administrador, a administração da **COMPOSSE** passará a ser desempenhada isoladamente pelo administrador remanescente que se encontrar em pleno gozo da capacidade civil, inclusive para os atos ou negócios jurídicos descritos no parágrafo primeiro desta cláusula.

Cláusula Décima Segunda

É facultado aos **COMPOSSUIDORES RURAIS** o acesso aos livros exclusivos da composse, registros, contratos financeiros e comerciais de compra de insumos e venda de produtos, assim como dos documentos de suporte à contabilidade.

Cláusula Décima Terceira

São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação aos **COMPOSSUIDORES RURAIS**, os atos de qualquer administrador ou procurador que os envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas a **COMPOSSE** objeto deste instrumento.

CAPÍTULO IV – DO PENHOR

Cláusula Décima Quarta

Os **COMPOSSUIDORES** autorizam, desde já, que sejam oferecidos em garantia de financiamentos a ser concedidos por Instituições Financeiras, durante toda a vigência deste instrumento contratual, a totalidade da produção a ser auferida nos imóveis rurais objetos desta **COMPOSSE**, bem como os materiais agrários, benfeitorias e semoventes de sua posse ou propriedade ali localizados.

Cláusula Décima Quinta

Os **COMPOSSUIDORES** declaram ter plena ciência de que o penhor dos produtos dados em garantia em cada safra, previstos no item precedente, valerá pelo prazo da respectiva obrigação garantida, em conformidade com o artigo 1.439 do Código Civil (Lei 10.406/2.002), não podendo ser superior ao período de vigência deste instrumento contratual.

Cláusula Décima Sexta

Os **COMPOSSUIDORES** autorizam ainda, que sejam destinados prioritariamente, sob renúncia plena de todos os direitos sobre os bens, o produto oriundo da venda da produção financiada e/ou de bens vinculados, à liquidação dos respectivos débitos contraídos, antes mesmo do pagamento e/ou repartição dos frutos de que o mesmo faz jus a título desta **COMPOSSE**.

Cláusula Décima Sétima

Os **COMPOSSUIDORES** declaram ter plena ciência do direito que assiste às Instituições Financeiras de fiscalizar os empreendimentos financiados e vistoriar, por conseguinte, os bens vinculados, localizados na mencionada propriedade, concordando que ditos bens ali permaneçam até a final liquidação das dívidas pertinentes, mantendo-se essa condição mesmo no caso de alienação do imóvel.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima Oitava

Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir direitos e obrigações decorrentes deste **INSTRUMENTO**, salvo mediante prévio e expresso consentimento por escrito dos demais signatários.

Cláusula Décima Nona

Obrigam-se as partes à preservação dos recursos naturais existentes nas áreas ocupadas pela **COMPOSSE** na forma da lei, objetivando, ainda, este contrato, a proteção social e econômica dos **COMPOSSUIDORES RURAIS**.

Cláusula Vigésima

Este instrumento constitui acordo irrevogável e irretroatável entre as **PARTES**, obrigando seus respectivos herdeiros e sucessores, em todos os seus termos, podendo ser rescindido mediante distrato em comum acordo, sendo que nenhuma alteração terá qualquer efeito, a menos que feita por escrito e assinada por cada um dos **COMPOSSUIDORES RURAIS**, elegendo as partes o foro da Comarca de [.....], Estado de [.....], para dirimir quaisquer conflitos que possam surgir em virtude deste pacto.

E assim, por estarem justos e contratados, os **COMPOSSUIDORES RURAIS** assinam este **INSTRUMENTO** em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as 02 (duas) testemunhas abaixo.

[cidade]/[estado], [dia] de [mês] de 2.0[.....].

NOME POR EXTENSO

Compossuidor Rural

NOME POR EXTENSO

Compossuidor Rural

Testemunhas:

Nome:

CPF/MF:

RG:

Nome:

CPF/MF:

RG: